

अपील प्रकरण क्रमांक ए/992/2014

**अपीलार्थी श्री लक्ष्मीशंकर गुप्ता, एल.आई.जी.-41,
इन्द्रावती कालोनी, राजातालाब, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)**

विस्तृद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी,
जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 09.06.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, डॉ. कौशल प्रसाद, कार्यालय जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जांजगीर चांपा, जिला रायपुर (छ. ग) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी डॉ. आर. एस. धृतलहरे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26.09.2013 को प्रस्तुत करने के बाद भी आधी अधूरी जानकारी देने से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. उभय पक्ष सूचनोपरान्त अनुपस्थित।
3. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया अपीलार्थी द्वारा स्वास्थ्य विभाग जांजगीर चाम्पा में आवेदक को अधूरी तथा अप्रमाणित जानकारी दिये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत किया गया है। आवेदन दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से वर्ष 2008 से 2013 तक स्वास्थ्य विभाग, जांजगीर में हुए सभी प्रकार की भर्ती की निम्न सूचना चाही गई :-
 "(1) स्वास्थ्य विभाग में हुए सभी प्रकार के भर्ती का ब्यौरा तथा जिन लोगों की भर्ती हुई है उन सभी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जमा किये गये सम्पूर्ण दस्तावेज।
 (2) इन सभी प्रकार के भर्ती से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों का ब्यौरा तथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल समिति के सभी सदस्यों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर सहित ब्यौरा।
 (3) हुए इन सभी प्रकार के भर्ती हेतु शासन द्वारा बनाये गये नियम-कानून का सम्पूर्ण ब्यौरा।"

अपीलार्थी के द्वारा प्रतिअपीलार्थी के पृष्ठांकन पत्र दिनांक 07.01.2014 की प्रस्तुत प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा सूचना प्रदाय करने का प्रयास किया गया जिसे अपीलार्थी के द्वारा पृष्ठ संख्या कम होने के कारण प्राप्त करने से इन्कार किया गया। उपरोक्त अनुसार आवेदन के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अर्न्तगत मांगी गई सूचना को विनिर्दिष्ट न किया जाकर सभी प्रकार की भर्ती के ब्यौरा की मांग किया गया है। अविनिर्दिष्ट सूचना को प्रदाय किया जाना न तो बाध्यकारी है और ना ही संभव है। ऐसे आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल

प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरण क्रमांक 3758/आई.सी. (ए)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2009 में स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जब तक वांछित सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार मान० उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा एल०पी०ए० नं० 276/2012, द स्टेट इनफारमेशन कमिश्नर विरुद्ध मि० तुषार धनंजय माण्डलेकर, के प्रकरण में आवेदक द्वारा अविनिर्दिष्ट वृहद् सूचना के मांग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 का निम्न उद्धरण भी अवलोकनीय है:-

“ On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information. -----The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer.----- We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law.”

इस प्रकरण में भी उक्त निर्णय दृष्टान्त लागू होते हैं। अतएव वांछित सूचना को चिन्हांकित न किये जाने के कारण प्रदायित सूचना को अधूरी होने का तर्क अमान्य किया जाता है।

4 उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील खारिज किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त